



COMISSÃO PASTORAL DA TERRA

MASSACRES NO CAMPO

[SOBRE NÓS](#) ▼ [CAMPANHAS E ARTICULAÇÕES](#) ▼ [ROMARIAS](#) [CEDOC](#) ▼

[BIBLIOTECA VIRTUAL](#) [NOTÍCIAS](#) ▼ [LOJA VIRTUAL](#) [CONTATO](#)

NOTA PÚBLICA: Em Rondônia, Ação do M mais de 300 famílias do acampamento Él que se encontram ameaçadas de despejo

*Por Carlos Henrique Silv.
com*



Camponeses se mobilizam contra reintegração de posse de suas terras. Foto: Ba

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) Regional Rondônia, junto com a Ouvidoria-Geral Ext Estado (DPE-RO), emitiram Nota Pública celebrando a decisão do Tribunal de Justiça do E favor de mais de 300 famílias de agricultores familiares do Acampamento Élcio Machado, (RO).

By visiting our website you agree that we are using cookies to ensure you to get the best experience.

Accept all

Decline all

Customize

Esta é a realidade da maior parte das terras em disputa em Rondônia. Estima-se que mai: situação de insegurança jurídica em todo o estado, sofrendo ameaças e execuções de des: pacífica e cumprindo a função social da terra na produção de alimentos.

Segue a Nota Pública.

NOTA PÚBLICA

Em Rondônia, Ação do MPF favorece mais de 300 famílias do acampamento Élcio Machado de despejo

A atuação do MPF, representado pelo Procurador da República, Dr. **Raphael Beviláqua**, foi fraudes documentais e garantir que a discussão sobre o domínio da União sobre as terras da Justiça Federal.

Em recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) em favor de agricultores de Monte Negro (RO) ressalta a importância de garantir o cumprimento do **Artigo 109, I da Constituição Federal**, que estabelece a competência da Justiça Federal em casos envolvendo terras públicas ou de

No dia 12 de novembro de 2024, a **1ª Câmara Cível do TJRO** ratificou, por unanimidade, o voto do **Rowilson Teixeira**, no julgamento do Agravo de Instrumento – **Processo N. 0800480-19.2024.4.RO.0000**, do **Ministério Público Federal – MPF**. A decisão reverteu a determinação anterior do juiz de Direito de Ariquemes, que havia ordenado a reintegração de posse contra mais de 300 famílias de agricultores conhecidos como **Élcio Machado**, desconsiderando a natureza pública da terra e a petição da Justiça Federal.

O acórdão do TJRO marca um **precedente fundamental na jurisprudência agrária, reafirmando o envolvimento de terras públicas, com atuação de órgãos como o INCRA e o MPF, devem ser resolvidos pela Justiça Federal**. A decisão também combate práticas de grilagem, um problema crônico em Rondônia, onde terras públicas foram irregularmente apropriadas por latifundiários em uma das regiões com mais conflitos agrários do campo de Rondônia.

A decisão do TJRO também reconhece a insegurança jurídica enfrentada por centenas de famílias que permanecem em terras consolidadas, mas que, frequentemente, são alvos de ações possessórias de proprietários. A atuação do MPF, representado pelo Procurador da República, Dr. **Raphael Beviláqua**, visa desmascarar as fraudes documentais e garantir que a discussão sobre o domínio da União seja discutida pela Justiça Federal.

A decisão, de modo acertado, aplica o **Artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988, para determinar que a matéria seja julgada pela Justiça Federal em julgar matéria em que tenha interesse da União**.

Infelizmente temos testemunhado e registrado com muita tristeza e indignação o despejo de famílias que vivem há décadas em terras públicas, sem qualquer direito de propriedade.

decisões proferidas em flagrante violação do que determina a Constituição acerca da com irreversíveis e irreparáveis do ponto de vista material, psicológico, traumatizando crianças violência que o despejo representa. Ademais, a defesa do patrimônio público contra a grilagem social deste patrimônio é imperativo determinado pela Constituição Federal.

A maior parte de terras em disputa em Rondônia envolvem áreas públicas, muitas das latifundiários, ou por detentores de títulos provisórios com cláusulas resolutivas não cumpridas. A reintegração de posse da Justiça Estadual de Rondônia envolvem situações semelhantes, do que pedir à Justiça Federal para decidir sobre o assunto, antes de mandar despejar as famílias que há mais de duas décadas, exercendo posse pacífica e cumprindo a função social da terra ao contribuir com a segurança alimentar de várias famílias.

A decisão confirma o interesse da União sob aquelas terras, tese que as famílias têm denunciado em Anari, assim como em várias outras regiões em Rondônia. Além de ter sido região palco de primeiras décadas deste século. Em Rondônia há numerosas áreas consolidadas, em terras que se alastram por décadas, sem que as famílias de pequenos agricultores que ocuparam a terra tenham suas justas demandas. Situação agravada nos últimos anos, em que o desmantelamento e extinção da questão fundiária no Brasil.

Na área do Élcio Machado, cerca de trezentas famílias de pequenos agricultores ocupam a área que, tiveram que enfrentar, inclusive o INCRA, que não mostrou interesse em regularizar a posse dos pequenos agricultores, vivendo numa permanente situação de insegurança jurídica. Os ocupantes da área era terra pública, que tinha sido grilada pelo latifundiário.

Ainda, as famílias acampadas desde o início tiveram que enfrentar pesados ataques de policiais. O Élcio Machado foi dado em homenagem a um camponês perseguido, cruelmente torturado e assassinado. Em Élcio Machado, dois camponeses da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), no dia 09 de dezembro foram mandantes dos crimes, supostamente capangas do fazendeiro, nunca foram responsabilizados.

Em 29 de novembro de 2014, houve outro episódio de violência, quando desapareceram os acampados: Luiz Carlos da Silva, 38 anos. Segundo a esposa da vítima, Luiz Carlos saiu para trabalhar e não voltou. Um grupo de posseiros realizou buscas e registrou um boletim de ocorrência referente ao desaparecimento. Após três dias do sumiço o grupo fechou a BR-421 num ponto onde fossem realizadas pela polícia e pelos bombeiros, porém Luiz não foi localizado.

Nas audiências da mediação, INCRA tinha chegado a anunciar que o Imóvel Ubirajara tinha sido devolvido ao patrimônio público para o particular – 770ª reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência – 2014 – e não podia ser desapropriado para reforma agrária, chegando-se a cogitar a compra.

433/92.

Porém, em abril de 2018, no TRF1 um acórdão foi publicado no dia 11 de abril confirmando tinham informado: As terras públicas da Área do Élcio Machado tinham sido griladas p notificação ao Cartório de Imóveis para cancelamento dos títulos, e notificação da Polícia par

Contudo, a ameaça de despejo se concretou novamente a inícios de 2024, após anos de oc por decisão de reintegração de posse da Comarca de Ariquemes, contra a qual os intensamente, acampando frente ao fórum e conseguindo que o Ministério Público Feder Estado de RO, por meio de seu Núcleo Especializado Agrário, pedisse o cancelamento da rei do juiz de reconhecer a competência federal, agravasse a decisão.

Ainda decisão do TJ/RO é considerada paradigmática, quebrando aquele entendimento que terra não entra no mérito de propriedade. Em terra pública ou da união, a decisão sobre competência da Justiça Estadual, mas depende do mérito da questão sobre o domínio ou p que corresponde a esfera da Justiça Federal. Para além disso, qual seria o entender desconsiderar ocupações “pacíficas” e produtivas de mais de 15 ou 20 anos, e reconhecer p plantou uma mandioca?

Neste sentido, celebramos esse alento na busca por justiça para as mais de 16 mil família insegurança jurídica em RO, pelo reconhecimento do Tribunal da aplicação da Constituição aplicado a determinação da Norma Constitucional nas dezenas de outros processos posses públicas federais e que seguem em tramitação na justiça Estadual, com a atuação de especializada, do MPF e da Defensoria Pública do Estado e da União – DPU.

Comissão Pastoral da Terra Rondônia – CPT/RO

Ouvidoria-Geral Externa da DPE-RO

Detalhes

 Publicado: 18 Dezembro 2024

APOIE O TRABALHO DA CPT

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO



Todos os conteúdos do site www.cptnacional.org.br são sob licenciamento Creative Commons

Os conteúdos podem ser baixados e compartilhados desde que atribuam o crédito sem alterá-los para fins comerciais.





Comissão Pastoral da Terra (CPT) - Secretaria Nacional

Rua 19, nº 35, 1º andar, Edifício Dom Abel, Centro - Goiânia, Goiás. CEP 74030-1
Fone: (62) 4008-6466 Fax: (62) 4008-6405 comunicacao@cptnacional.org.br / cpt@cptn

[POLÍTICA DE COOKIES](#)